

1527844-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... madrugada. Negaram terem praticado furto no local um dia antes. (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Keylon também confessou a prática do furto. Disse, em resumo, que estavam bebendo juntos, quando resolveram sair de carro. Avistaram a loja do Boticário e resolveram praticar o furto. Ingressaram na loja, arrombando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527844-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527844-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310565/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21392246 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4287/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2310565 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2310565 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 4287/21/210 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KEYLON DOUGLAS DA SILVA VASCONCELOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

KEYLON DOUGLAS DA SILVA VASCONCELOS, RENAN ARNONE FRANTI e FRANCISCO BRUNO MARTINS, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao disposto no 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal e, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 03 horas e 15 minutos, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial "B&BOTI PERFUMARIA E COSMÉTICO LTDA EPP", localizado na Rua Antônio de Barros nº 203, Tatuapé, nesta Capital, os denunciados, respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si e com mais um agente não identificado, subtraíram, para todos, mediante rompimento de

obstáculo, diversos produtos cosméticos e um aparelho celular. (fls. 167/169). Os réus foram presos em flagrante (fls. 01), sendo convertida a custódia de KEYLON DOUGLAS DA SILVA VASCONCELOS e RENAN ARNONE FRANTI. em preventiva e concedida liberdade provisória a FRANCISCO BRUNO MARTINS (fls. 125/129). A denúncia foi recebida (fls. 190/192), os réus foram citados (fls. 246 e 288/289) e ofertaram defesa escrita (fls. 193/196 e 263), sendo mantido o recebimento da denúncia em audiência (fls 304). Foi mantida a prisão preventiva de Keylon e Renan (fls. 222, 295 e 296). Durante a instrução, foram ouvidas a representante da vítima, duas testemunhas e interrogados os réus (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 380/384). A defesa de Francisco, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, a diminuição da pena pela não consumação do crime (tentativa), a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e direito de recorrer em liberdade (fls. 391/394). Da mesma forma, postulou a defesa de Keylon e Renan pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, fixação do regime inicial aberto, detração penal do período que já permaneceram presos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 426/431).

É o relatório.
D E C I D O.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do furto restou comprovada pelas provas arregimentadas perante a autoridade policial e em juízo, notadamente pelos autos de fls 64/66 e laudos de fls. 325/334. A autoria também restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O acusado Renan confessou a prática do furto. Relatou, em suma, que estava em um bar com Francisco e Keylon e pegaram um carro emprestado e saíram. Viram um alvo fácil e tentaram praticar furto no local, quando chegaram policiais. Negou ter tentado se evadir. Disse estar arrependido. Negou também ter arrombado a porta, mas somente tê-la aberto. Os fatos se deram de madrugada. Também negou ter sido autor do furto cometido na madrugada do sábado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Francisco também confessou o delito. Declarou, em suma, que estavam bebendo e saíram de carro, quando passaram pela loja e resolveram, furta-la. Quanto estavam saindo, foram detidos por policiais. Arrebentara, a porta para ingresso no local e os fatos se dera por volta das es horas da madrugada. Negaram terem praticado furto no local um dia antes. (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Keylon também confessou a prática do furto. Disse, em resumo, que estavam bebendo juntos, quando resolveram sair de carro. Avistaram a loja do Boticário e resolveram praticar o furto. Ingressaram na loja, arrombando a porta. Os fatos se deram cerca de três horas da manhã. Não chegaram a entrar na loja e não sabe sobre os sacos que estavam no carro, o qual tinha comprado com Renan. Nunca estiveram no local antes (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A representante da vítima Gabriela Oliveira Martins relatou, em suma, que na madrugada do domingo para segunda feira, recebeu uma ligação da supervisora para comparecer na loja porque havia sido furtada. No local se deparou com a porta de aço arrombada e a loja toda revirada. Parte da mercadoria estava dentro de um carro e outra parte, já preparadas para serem levadas. Já havia três pessoas detidos em

flagrante, pois um deles conseguiu fugir. Pelas imagens das câmeras de segurança do local conseguiu ver os indivíduos com exatidão, mas não conseguiria reconhecê-los. O valor das mercadorias que foram levadas foi de cerca de quarenta mil reais. Parte da mercadoria não foi restituída. Foi feita perícia no local, os mesmos indivíduos já tinham furtado o local na madrugada anterior, o que foi visto pelas câmeras. A porta foi arrombada nas duas ocasiões em que os indivíduos estiveram lá. Na data mencionada na denúncia. So foram recuperadas as mercadorias que estava dentro do carro, mas as que havia sido furtadas sábado não foram recuperadas. Pelas imagens, afim que foram as mesmas pessoas que furtaram o sábado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Thiago Guerra relatou, em suma, que estava na viatura, quando avistou um veículo parado e quatro indivíduos colocando sacos pretos em seu interior. O veículo estava parado em frente a uma loja do Boticário, sendo que na frente tem um banco. Adentrou a rua onde estava o carro, momento no qual os quatro correram, Abordou Renan na rua de cima, bem como Keylon e Francisco em outra rua, ao passo que o quarto indivíduo se evadiu. A loja Boticário estava arrombada e suas prateleiras vazias. Dentro do carro, havia várias mercadorias da loja, além de mercadorias em sacos pretos dentro do estabelecimento. Renan estava com uma luva preta nas mãos, Keylon estava com duas luvas, além de dois celulares, sendo que um deles era da loja. Com Francisco, localizaram um celular. A representante da loja esteve no local e reconheceu os pertences. Renan confessou o delito e que era ele quem estava dirigindo o veículo. Francisco e Keylon permanecera em silêncio. Foi feita perícia no local dos fatos. Não assistiu as filmagens das câmeras de segurança do local (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ)., Allan César da Silva Souza, também policial militar, declarou em resumo, que estavam na viatura, quando viram um Citroen e quatro indivíduos carregando o veículo, de madrugada com sacos pretos, o que lhes chamou a atenção, Ao adentarem na mesma rua, os quatro se evadiram. Os réus foram detidos. Renan e Keylon usavam luvas e Francisco, com lanterna. Keylon estava com dois celulares, sendo constatado que um deles era da vítima. Verificaram que a porta da loja Boticário estava arrombada e que havia sacos dentro do carro. Renan confessou a prática do furto. Não soube que havia câmeras de segurança no local. A porta do local estava arrombada. Não conhecia os réus (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do furto.

A qualificadora do concurso de agentes restou comprovada pela prova oral colhida. Da mesma forma, comprovado o rompimento de obstáculos pelo laudo de fls. 325/334 (item "4").

Comprovado, ainda, que o delito se deu durante o repouso noturno. Todavia, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão com repercussão geral, fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (tema repetitivo 1087). Destarte, deve a causa de aumento de pena descrita na denúncia ser afastada no caso em tela. Por fim, não assiste razão a defesa ao alegar que o crime não se consumou. Pelo que restou apurado, parte da mercadoria subtraída não foi recuperada, Assim, não se pode falar em tentativa.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas, e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena:

Quanto ao réu KEYLON DOUGLAS DA SILVA VASCONCELOS:

Na primeira fase, sendo duas as qualificadoras, uma deve ser considerada nesta fase. Ademais, o réu é portador de maus antecedentes (proc. 0044666-43.2017.8.26.0050, 16ª Vara Criminal da Capital). Ademais, o fato se deram madrugada, o que reduz a vigilância por parte da vítima. Assim, sopesadas as

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 1509561-37.2021.8.26.0228, 12ª Vara Criminal da Capital - fls. 93/94). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, compensando a agravante com a atenuante, mantenho a pena fixada na fase anterior

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fica mantida apenas fixada na primeira fase.

Não obstante a pena seja inferior a quatro anos, verifica-se que o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, razão pela qual seria caso de se fixar regime inicial fechado (art. 33, §§2º e 3º do CP). Todavia considerando o tempo pelo qual se encontra cautelarmente preso, fixo regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o réu ser reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Quanto ao réu RENAN ARNONE FRANTI

Na primeira fase, sendo duas as qualificadoras, uma deve ser considerada nesta fase. Ademais, o fato se deram madrugada, o que reduz a vigilância por parte da vítima. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 0092751-02.2013.8.26.0050, 17ª Vara Criminal da Capital - fls. 93/94 e fl. 440). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, compensando a agravante com a atenuante, mantenho a pena fixada na fase anterior

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica mantida a pena fixada na primeira fase.

Não obstante a pena seja inferior a quatro anos, verifica-se que o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, razão pela qual seria caso de se fixar regime inicial fechado (art. 33, §§2º e 3º do CP). Todavia considerando o tempo pelo qual se encontra cautelarmente preso, fixo regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o réu ser reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Quanto ao réu FRANCISCO BRUNO MARTINS

Na primeira fase, sendo duas as qualificadoras, uma deve ser considerada nesta fase. Ademais, o fato se deram madrugada, o que reduz a vigilância por parte da vítima. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, reduzo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica mantida apenas fixada na fase anterior

Sendo o réu primário e a pena, inferior a quatro anos, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (art. 33, §2º, "c", do CP).

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu:

KEYLON DOUGLAS DA SILVA VASCONCELOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal e, condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar fixado.

RENAN ARNONE FRANTI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal e, condená-lo à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar fixado.

FRANCISCO BRUNO MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal e, condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez dias-multa), no patamar fixado. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída e por pena de prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

Nego aos acusados KEYLON e RENAN o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garanta da ordem pública. Recomendem-se ao cárcere em que se encontram.

Por outro lado, considerando a pena imposta, concedo ao réu FRANCISCO o direito de recorrer em liberdade,

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA